

1500581-59.2020.8.26.0318

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 13/15), auto de exibição e apreensão e fotografia (fls. 16/17 e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500581-59.2020.8.26.0318 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500581-59.2020.8.26.0318

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2116850/2020 - DEL.POL.LEME, 11371608 - DEL.POL.LEME, 2162/20/807 - DEL.POL.LEME, 2116850 - DEL.POL.LEME, 2162/20/807 - DEL.POL.LEME, 2116850 - DEL.POL.LEME, 2162/20/807 - DEL.POL.LEME, 2116850 - DEL.POL.LEME, 2162/20/807 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL DOMINGOS DO NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a).RENATA HELOISA DA SILVA SALLES

Vistos.

RAFAEL DOMINGOS DO NASCIMENTO foi denunciado, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque, no em 12 de maio de 2020, por volta de 22:50 horas, na Rua Glória, 518, Vila Santana, no Município de Leme, guardaria droga para entrega a consumo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação a fls. 19.

O réu foi notificado (fls. 87) e apresentou defesa prévia (fls. 94/99).

A denúncia foi recebida (fls. 100).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa requereu a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de posse de drogas para consumo pessoal. É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 13/15), auto de exibição e apreensão e fotografia (fls. 16/17 e 18), laudo de constatação preliminar (fls. 19), laudo químico-toxicológico (fls. 80/82), comprovante de depósito judicial (fls. 83) e prova oral.

A autoria é certa.

A testemunha Luciana Teixeira Sampaio, policial militar, discorreu que "que realizava patrulhamento de rotina, pela região conhecida pela existência de vários pontos de venda de drogas, quando foram parados por um popular, informando que, no local dos fatos, o indiciado estaria vendendo drogas, bem como que elas ficavam guardadas na garagem da residência. Assim, seguiram até o local onde avistaram o indiciado sentado defronte à residência. Em busca pessoal encontraram certa quantia em dinheiro. Debaixo do banco onde estava sentado encontraram um eppendorf de cocaína. Indagado acerca da droga o indiciado disse que era para seu consumo. Na garagem, dentro de um buraco próximo a parede encontraram mais seis flaconetes de cocaína e, acredita, que a quantia de R\$40,00, em duas notas de vinte reais. A mãe do réu acompanhou a diligência. No interior da residência foi encontrada uma espingarda de pressão velha, celular e um tablet. O réu afirmou que seria usuário."

No mesmo sentido o testemunho da policial militar Adriano Baldin, afirmando que o réu é conhecido nos meios policiais por tráfico.

Semelhantes declarações foram prestadas perante a autoridade policial (fl. 02/05). O réu, em juízo, disse que a droga era para o seu uso. Os policiais acharam 06 porções no buraco da garagem. Na época, estava trabalhando avulso.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. As testemunhas foram uníssonas ao relatar a traficância, relataram que durante patrulhamento, um popular que não quis se identificar, informou o local onde uma pessoa estaria vendendo drogas, e que as drogas ficavam guardadas na garagem da residência do réu, ao dirigirem até o local, visualizaram o réu em frente a uma residência, em busca pessoal foi encontrado, no bolso do réu, a quantia de R\$ 80,00, em notas trocadas, embaixo do local onde o réu estava sentado, localizaram uma porção de cocaína; ao realizarem busca pela garagem, dentro de um buraco na parede, localizaram mais seis porções de cocaína e a quantia de R\$ 40,00. Anoto que não vislumbro razão para que os policiais militares, agentes de segurança, faltassem com a verdade em Juízo visando prejudicar o réu.

A versão do réu, outrossim, negando a prática delitativa, não convence e não encontra amparo no conjunto probatório, certo que as circunstâncias do crime – quantidade e fracionamento da droga, ponto de traficância e dinheiro de proveniência não demonstrada, indicam que o entorpecente era destinado ao tráfico.

Ademais, conforme ponderado pelo Ministério Público e documentos de fls. 189/194, o réu foi denunciado pela prática de tráfico de drogas, em tese, praticado em 08 de abril de 2020, data próxima ao crime aqui descrito, evidenciando que não se trata de fato isolado na vida do réu.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase de dosimetria, não vislumbro circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, assim fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase, embora presente a circunstância atenuante da menoridade relativa, em atenção à súmula 231 do STJ, que veda a aplicação da pena aquém do mínimo legal, mantenho a pena anteriormente dimensionada - 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa.

Na terceira fase, presente a causa de redução prevista no parágrafo 4º do artigo 33, reduzo a pena em 2/3, e fixo a pena definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena.

Ausentes informações sobre a condição econômica do réu, fixo cada dia multa no mínimo legal.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito que consiste em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, pelo mesmo período da pena de reclusão, reprimendas suficientes para que o réu compreenda a gravidade do comportamento e não se dedique a atividades ilícitas.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o réu RAFAEL DOMINGOS DO NASCIMENTO como incurso nas sanções do artigo 33, parágrafo 4º, da lei nº 11.343/06 a pena privativa de liberdade de 01 ano e 08 meses de reclusão, a ser resgatada no regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, pelo mesmo período da pena de reclusão, e pagamento de 166 dias-multa (no valor unitário mínimo).

Já Determinado a incineração da substância apreendida (fls. 64), decreto, na forma prevista nos artigos 61 e seguintes da lei 11.343/2006, o perdimento dos valores e bens apreendido (fls. 16/17 e 83).

Defiro a gratuidade requerida pela defesa.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas.

Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.

Leme, 28 de junho de 2022.

RENATA HELOISA DA SILVA SALLES

JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA